

अपील प्रकरण क्रमांक ए /342/2021

**श्री रामकुमार वस्त्रकार वार्ड क्र. 47 पं रामगोपाल तिवारी वार्ड रामकृष्ण नगर (तोरवा मोपका रोड)
मारूती शो रूम के सामने मोपका जिला बिलासपुर**

विरूद्ध

**जनसूचना अधिकारी, महाप्रबंधक (भा.सं) छ.रा.वि.वि.कं.लिमिटेड रायपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 07.09.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी महाप्रबंधक छ.रा.वि.वि.कं.लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2020 प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जानकारी से असंतुष्ट होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी महाप्रबंधक छ.रा.वि.वि.कं.लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को प्रथम अपील आवेदन दिनांक 24.12.2020 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं दिया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी के द्वारा आयोग में द्वितीय अपील आवेदन दिनांक 25.01.2021 प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 28.01.2021 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों कांफ्रेंसिंग में सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री रामकुमार वस्त्रकार व्हीसी में अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी महाप्रबंधक छ.रा.वि.वि.कं.लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर श्री पी.व्ही.संजीव व्हीसी में उपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से – अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त परिचारिका (लाईन) को परिवीक्षा अवधि में प्राप्त होने वाले मूल वेतन के साथ अन्य भत्तों की सत्यापित छायाप्रति की मांग की गई।
5. आवेदक का मूल आवेदन प्राप्त होने जनसूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 02.11.2020 से आवेदक को उनके द्वारा प्रस्तुत पोस्टल आर्डर के संबंध में आपत्ति लगाते हुए पोस्टल आर्डर सहायक प्रबंधक (के.ले.ई.) छ.स्टे.पा.डि.कं.लि. रायपुर के नाम से प्रस्तुत करने की सूचना भेजी गई। आवेदक के द्वारा संशोधित पोस्टल आर्डर उनके पत्र दिनांक 09.11.2020 से जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 24.11.2020 से आवेदक को 07 पेज की जानकारी हेतु 14 रु दस्तावेजी शुल्क की मांग की गई जिसे आवेदक के द्वारा दिनांक 07.12.2020 को जमा किया गया। जनसूचना अधिकारी के द्वारा दस्तावेजी शुल्क प्राप्त होने पर दिनांक 14.12.2020 को जानकारी प्रदाय की गई।
6. आवेदक के द्वारा जनसूचना अधिकारी से उनके आवेदनानुसार जानकारी प्राप्त नहीं होने

पर प्रथम अपील दिनांक 24.12.2020 को पंजीकृत डाक से प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें आवेदक द्वारा प्रथम अपील आवेदन शुल्क 50 रु संलग्न न होने के कारण पत्र दिनांक 08.01.2021 से आवेदक को वांछित आवेदन शुल्क जमा करने हेतु लेख किया गया । आवेदक द्वारा उक्त आवेदन शुल्क जमा नहीं किये जाने से उनके प्रथम अपील आवेदन का कोई निराकरण नहीं किया जा सका ।

7. आवेदक के द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 25.01.2021 को प्रस्तुत की गई जिसमें उनके द्वारा प्रदायित जानकारी को स्पष्ट नहीं होना बताया गया है तथा चाही गई जानकारी की प्रमाणित प्रति की मांग की गई है ।
8. राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी नोटिस के पालन में जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपना लिखित जवाब पत्र दिनांक 23.07.2021 से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दर्शाते हुए लेख किया गया है कि आवेदक को पत्र दिनांक 02.01.2021 को 27 पेज की जानकारी निशुल्क प्रदाय कर दी गई है । प्रकरण के परीक्षण से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क दिनांक 09.11.2020 तथा दस्तावेजी शुल्क दिनांक 07.12.2020 को जमा किये जाने के उपरान्त जो जानकारी दी गई वह आवेदक के आवेदन में चाही गई जानकारी से भिन्न जानकारी दी गई । भ्रामक जानकारी देने के कारण आवेदक को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई । इस संबंध में पूछे जाने पर जनसूचना अधिकारी ने बताया कि दिनांक 02.01.2021 को भेजी गई जानकारी आवेदक की चाही गई जानकारी है । उनके द्वारा इसकी प्रति आयोग को भी प्रेषित की गई है । उसका अवलोकन किया गया तथा वह जानकारी संविदा नियुक्त कर्मचारियों की सेवा शर्त से संबंधित होना पाया गया । अतः अपीलार्थी के द्वारा लगाया गया आरोप कि भ्रामक जानकारी दी गई है अमान्य किया जाता है ।
9. आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के विभिन्न कार्यालयों में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत होने वाले अधिकतम आवेदनों में आवेदन शुल्क किस अधिकारी को देय होगा को लेकर आपत्ति की जाती है । आवेदक को यह ज्ञात नहीं होता है कि उसे आवेदन शुल्क किस अधिकारी के नाम से देय होगा लेख करना है । इस संबंध में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक CIC/AICTE/2017/171555 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2019 का निम्न अंश अवलोकनीय है –

CPIO in rejecting his RTI application on the pretext that the IPO was not properly addressed, directing him to send the application fee in favour of the Member Secretary, AICTE.

आयोग द्वारा अपने आदेश में यह अवधारणा भी प्रतिपादित की गई है कि –

CPIO's action of returning the RTI application stating that the IPO

was not properly drawn was not proper. This rejection on his part clearly amounted to denial of information under the RTI Act. It is also not a case that the complainant did not pay any fee. The bona fides of the complainant are established by his payment towards the Accounts Officer and the intentions of the PIO and public authority are not at all bona fide.

आयोग द्वारा अपने आदेश में यह अवधारणा भी प्रतिपादित की गई है कि –

The CPIO has every authority to collect the fee prescribed. But when IPO indicates that Rs 10 paid to Government of India, the RTI application can not be considered as without payment. Even non payment of fee can not be a ground for rejection of RTI application. Only grounds for rejection are specifically under section 8 & 9.

10. माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के उक्त आदेश के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक के द्वारा जब आवेदन शुल्क / दस्तावेजी शुल्क पोस्टल आर्डर के माध्यम से जन सूचना अधिकारी को प्रदाय किया जाता है तथा उक्त पोस्टल आर्डर यदि समुचित अधिकारी को संबोधित न होकर किसी अन्य अधिकारी के नाम से भी हो तो भी जन सूचना अधिकारी मूल आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि आवेदक के द्वारा समुचित शुल्क जमा करने के उद्देश्य से राशि जमा की गई है । मात्र आवेदन शुल्क उचित संबोधन के अभाव में आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता है ।
11. प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड डगनिया रायपुर को अनुशंसा की जाती है कि वह उनके अधीनस्थ कार्यालयों में सूचना पटल पर सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत होने वाले आवेदनों में देय आवेदन शुल्क जिसे देय होगा उसका नाम अंकित हो ताकि आवेदक सही अधिकारी के नाम से आवेदन शुल्क प्रस्तुत कर सकें । आम नागरिकों को यह जानकारी न होना स्वाभाविक है जिसके लिए लोक प्राधिकारी का यह कर्तव्य बन जाता है कि नागरिकों को इसकी सूचना उपलब्ध करायें ।
12. आवेदक द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 02.01.2021 को आवेदक के आवेदनानुसार जानकारी प्रदान की गई है । इस प्रकार यदि आवेदक के मूल आवेदन की प्रस्तुति दिनांक 09.11.2020 मान्य की जावे तो भी आवेदक को 02.01.2021 तक जानकारी से वंचित रखा गया है जिसके लिये जनसूचना अधिकारी महाप्रबंधक छ.रा.वि.वि.कं.लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर प्रथम दृष्टया दोषी हैं । अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(2) के तहत प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड डगनिया रायपुर को अनुशंसा की जाती है कि जनसूचना अधिकारी महाप्रबंधक छ.रा.वि.वि.कं.लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर के द्वारा आवेदक को त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के लिए उनके विरुद्ध आवश्यक जांच कर विभागीय नियमों के तहत सेवा शर्तों के अधीन कार्यवाही करें ।

13. आदेश की एक एक प्रति सचिव छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर तथा प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड डगनिया रायपुर को उनके स्तर पर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे ।
14. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त